



وظيفة القانون واهدافه

وظيفة القانون واهدافه



وظيفة القانون واهدافه

ان القانون ليس غاية في ذاته ، وانما هو مجرد وسيلة تستهدف غاية في ذاته وانما هو مجرد وسيلة تستهدف غاية اسمى تتجلى في التوفيق بين مصالح ورغبات افراد المجتمع المتعارضة بما يحفظ الامن والنظام في المجتمع ويكفل بالتالي بقاء هذا المجتمع الا ان القانون لا تتجلى اهميته في توفير الوجود او البقاء للمجتمع ، ولكن اهميته تظهر كذلك على المستوى السعي الى تحسين حال المجتمع ، ولن يتوافر له هذا الا اذا وجدت خطة مرسومة يسير عليها ، ويلتزم افرادها باحترامها ولو قسرا عنهم واجبارا ، ومن خلال القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون

واذا كان القانون يساهم في تقدم المجتمع ورقيه ، فانه لا يتميز بطبيعة ثابتة ، وانما هو يتغير وتختلف احكامه بالضرورة باختلاف البيئة فالقانون يتعين ان يساير ظروف الحياة الاجتماعية دائمة الحركة ، حتى يحقق الغاية منه وهي رقي وتقدم الجماعة وفقا لما تطلع اليه من اهداف اقتصادية او سياسية او اجتماعية وغيرها

1. الوظائف الأساسية للقانون

للقانون أهداف أساسية يسعى الي تحقيقها من خلال وسائل تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع

1. تحقيق العدل

ان من أهم أهداف القانون تحقيق العدل ولكن ما المقصود بالعدل؟

قد ظهرت عدة محاولات قامت بتفسير العدل على أساس التناسب الذي يتجسد في المساواة والتعادل بين الاداء الذي يدفعه احد الطرفين والمقابل الذي يحصل عليه الطرف الاخر ، فالعدل يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان ثوبا او عقابا او اعترافا بحق

الا ان تعريف العدل على نحو ما سالف يتسم بالشمول الذي يقصر عما ينبغي له من ضبط وتحديد ولهذا قسم الفقه العدل الى ثلاثة أقسام . عدل تبادلي وعدل توزيعي وعدل اجتماعي

العدل التبادلي:

. ينصرف هذا العدل الى المساواة الكاملة بين الافراد اي المساواة من الناحية الحسابية بكيفية مطلقة وهذا العدل يسود في مختلف علاقات الافراد سواء استندت الى عقد او لم تستند عليه وأيا كان مصدرها . ففي مجال العلاقات التعاقدية اذا افترض شخص مثلاً مبلغاً من النقود من شخص آخر يعين عليه ان يرد اليه ما اقترضه منه. ويطبق هذا العدل حتى خارج العلاقات التعاقدية فاذا احدث شخص ضرراً لآخر ، التزم بتعويضه عن الضرر الذي سببه له في حدود هذا الضرر

العدل التوزيعي

ينصرف العدل التوزيعي الى علاقة الفرد بالجماعة على مستوى التزام هذه الاخيرة به نحو الافراد المكونين لها، ويتجلى ذلك في توزيع الثروات وكل المزايا الاخرى المتاحة على افراد المجتمع وبخلاف العدل التبادلي فان العدل التوزيعي لا تسوده قاعدة المساواة التامة بل تسوده مساواة تناسبية كأساس العدل التوزيعي هو ان يكون التوزيع بين افراد المجتمع وفق حاجاتهم وقدرتهم وجدارتهم بحيث لا ينبغي في العدل التوزيعي ان يعامل الافراد على اساس المساواة الحسابية وهم يختلفون في هذا الامور وتبعاً لذلك يرتبط نصيب الفرد من خيرات المجتمع بل ان اغلب الدول لا تكتفي في العدل التوزيعي بالخدمات المؤدة بل بعناصر اخرى كالضعف الطبيعي كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الخاصة بالصوابية على القصر والمجانين وكذلك الامر بالاعتداد بالضعف الاقتصادي عن طريق تحويل الضعفاء حماية اضافية ومساعدات تكميلية

العدل الاجتماعي

ينصرف العدل الاجتماعي الى العدل في علاقة المجتمع بالفرد لا بصفته فرداً ، بل باعتباره جزءاً من هذا المجتمع ويظهر في الواجبات المفروضة عليه تحقيقاً للمنفعة العامة للمجتمع ولعل الاساس الذي يقوم عليه العدل الاجتماعي المتمثل في الصالح العام هو ما يبرر تسخير الافراد لخدمة الجماعة المتمثلة في الدولة باعتبارهم اجزاءها الكونين لها ، ويكون حق الدولة في هذه الحالة حقاً واجب الاداء

ولكن العدل بمفهومه العام يعنى: سيادة القانون وسموه فوق مستوى الناس وهذا يقتضى أن يكون العدل عاماً بالنسبة

للجميع

2 الأمن

من اهداف القانون ايض .

تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع: ويصل القانون الى هذا الهدف عن طريق خلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدواء ازالة ما يترتب على الاعتداء من ضرر

مفهوم الأمن: هو شعور الفرد أو الجماعة بالطمأنينة، وإشاعة الثقة والمحبة بينهم، بعدم خيانة الأفراد لبعضهم البعض، والقضاء على الفساد، بإزالة كل ما يهدد استقرارهم وعيشهم، وتلبية متطلباتهم الجسدية والنفسية؛ لضمان قدرتهم على الاستمرار في الحياة بسلام وأمان

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمُهُ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا).

3 الاستقرار

تحقيق الاستقرار: ان الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن والعدل والقانون يسعى في سبيل تحقيق هذا الاستقرار ويتوخى أن 33. يكون هذا في ضل الشريعة

فالاستقرار مقياس أساسي في كل شيء، ووجوده سببًا في النجاح، وفقدانه يؤدي إلى فشل عظيم، وارتباك خطير في السير الأمن في الحياة وثروها.

II. الوظائف الثانوية للقانون

تحقيق

✓ 1. الأهداف الاقتصادية

تحقيق **الأهداف الاقتصادية**: لأي مجتمع أهداف سياسية تواجهها بعض المشاكل المعاصرة وهذه الأهداف ومشاكلها لابد أن تصاغ في اطار مبادئ وقواعد قانونية كما يتولى وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد . ونتيجة للترابط القوي بين الاقتصاد والقانون أصبح من غير الجائز الفصل بينهما. واعتبروا أن لابد من وجود قانون ينظم هذه الثروات الاقتصادية

✓ لأهداف ال سياسية

تحقيق الأهداف السياسية: فالقانون هو أداة تنظيم شكل النظام السياسي في المجتمع، فمجموعة القواعد التي تنظم الجماعة من الناحية السياسية تكون ما يسمى بالنظام السياسي في المجتمع

✓ الأهداف الاجتماعية

تحقيق الأهداف الاجتماعية: حيث يكون وسيلة للإبقاء على القيم الاجتماعية ومنعها من التغير والتبدل كما يكون وسيلة للإصلاح الاجتماعي

فالقانون يعتبر مهما لحياة الناس في العالم. فيما يلي شرح لبعض آراء الخبراء فيما يتعلق بالغرض من القانون،

وفما يلي الأهداف القانونية وفقًا لبعض الخبراء



وظيفة القانون واهدافه

1. بحسب جريمي بينتاما

شرح جريمي بنسام عن الغرض من القانون الذي يذهب إلى نظرية المرافق. وبحسب بنسام، فإن الغرض من القانون هو أن يـ قادرًا على تحقيق ميزة. وهذا يعني أن القانون يمكن أن يضمن السعادة للعديد من الناس. أعرب عن هذا الرأي في عام 1990

2. وفقا لفان ابلدوكن

الغرض من القانون أيلتكون قدرة على ترتيب العلاقات في حياة كل إنسان بطريقة سلمية. السلام بين Apeldoorn وفقا لفان البشر ستحافظ عليه الكيانات القانونية، أي عن طريق حماية مصالح القانون، على سبيل المثال، مثل حرية الحياة، والشرف، وكذلك ممتلكات أولئك الذين تضرروا. عبر عن هذا الرأي عام 1958

3. وفقا ليورتادي Soerjono Oekanto

وفقا لهم، فإن الغرض من القانون هو يمكن تحقيق السلام في حياة الإنسان، والذي يتضمن النظام الخارجي بين الأفراد مع الهدوء الداخلي الشخصي. وقد عبر عن هذا الرأي عام 1978

4. بحسب أرسطو

شرح أرسطو الغرض من القانون الدخول في النظرية الأخلاقية. وقال إن هدف القانون هو أن تكون قادرًا تمامًا على تحقيق العدالة. هذا يعني أن يعطي لكل إنسان حقه

5. حسب Geny

تعتقد جيني أن الهدف القانوني هو أن تكون قادرة على تحقيق العدالة وأن تكون أيضًا عنصرًا للعدالة، أي مصالح قابلية الاستخدام والنفعية

